

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू
(प्रतिनिधि सभानियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, २०८२

प्रस्तुतकर्ता: माननीय मन्त्री दामोदर भण्डारी

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. दुर्गा राई
२.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे
३.	अस्वीकृत
४.	मा. गणेश पराजुली
५.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)
६.	मा. हितराज पाण्डे
७.	मा. नारायणी शर्मा
८.	मा. रणेन्द्र बराली
९.	मा. मैना कार्की
१०.	मा. मनिष झा
११.	मा. प्रेम सुवाल
१२.	मा. उर्मिला माझी
१३.	मा. चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा

संशोधनको विवरण:

क्र.सं.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरु	विधेयकको दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. दुर्गा राई	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा “मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण” पछि “सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन” भन्ने शब्द थप गर्ने ।
२.	मा. नारायणी शर्मा		
३.	मा. हितराज पाण्डे	प्रस्तावना	“संरक्षण” शब्द पछि “परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र विकास,” वाक्यांश थप गर्ने ।
४.	मा. मनिष झा	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा “मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण” भन्ने शब्द पश्चात् “नवीन प्रविधि हस्तान्तरण, दिगो औद्योगिक विकास, र नव उद्यम प्रवर्द्धन” भन्ने शब्दहरु थप्ने र “अभिलेखाङ्कन” पश्चात “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक दायित्वहरूसँग समन्वय” गर्नको लागि भन्ने शब्द थप्ने ।
५.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) विधेयकको नाम “औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी ऐन, २०८२” राख्नुपर्ने ।
६.	मा. मनिष झा	१	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) यस विधेयकको नाम “औद्योगिक सम्पत्ति” को सट्टा “बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” राख्नुपर्ने। (२) यो ऐन नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ ।
७.	मा. गणेश पराजुली	२	<u>खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) “कार्यालय” भन्नाले औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय भन्ने बुझिनेछ, जसको संरचना, अधिकार र कार्यक्षेत्र अनुसूची-१ मा निर्दिष्ट हुनेछ ।
८.	मा. उर्मिला माझी	२	<u>खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> (ड) “परम्परागत ज्ञान” भन्नाले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुमा पुस्तौंदेखि सञ्चालित

			औषधी, खेती, हस्तकला, वास्तुकला, जातीय प्रविधि तथा संस्कृति सम्पदा सम्बन्धी ज्ञान बुझिन्छ।
९.	मा. मनिष झा	३	<u>उपदफा (२) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) “नयाँ प्रक्रिया (प्रोसेस)” भन्ने शब्द पछि “डिजिटल प्रक्रियाहरू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रविधि, र बायोटेक्नोलोजी उत्पादन” भन्ने शब्द थप्ने।
१०.	मा. चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा	३	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिम उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> (१) मानव सिर्जित सामुदायिक ऐतिहासिक शिपकला, शैली, र प्रविधि, आविष्कारको चरण र औद्योगिक प्रयोजन भएको आविष्कार पेटेन्ट योग्य हुनेछ। स्पष्टीकरण: “सामुदायिक ऐतिहासिक शिपकला र प्रविधि” भन्नाले मानव इतिहासदेखि सामुदायले संरक्षण, विकास र प्रयोग गर्दै आएको शिपकला, शैली र प्रविधि सम्झनु पर्दछ।
११.	मा. दुर्गा राई	४	<u>खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>
१२.	मा. नारायणी शर्मा		(ड) मा “आवेदनको वर्णन खण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिले पर्याप्त रूपमा बुझ्न सक्ने गरी आविष्कारको वर्णन” पछि “कुनै समुदाय विशेषको ज्ञान र सिपको रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै या विकसित भई निरन्तरता पाएको घरेलु सिप, सांस्कृतिक ज्ञान समेतको पेटेन्ट आधारको वर्णन” भन्ने वाक्यंश थप्नु पर्ने।
१३.	मा. गणेश पराजुली	४	उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा “विषय (टाइटल)....” को सट्टा “शीर्षक (टाइटल).....” राख्नुपर्ने।
१४.	मा. रणेन्द्र बराली	४	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) “आवेदनको वर्णन खण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिले प्राप्त रूपमा बुझ्न सक्ने गरी आविष्कारको वर्णन” पछि “पुख्क्याली बिरासतको समेत पेटेन्ट आधार वर्णन गर्ने” भन्ने शब्द थप्नु पर्ने।

१५.	मा. मनिष झा	४	उपदफा (१) मा “कार्यालयमा” भन्ने शब्द पछि “वा डिजिटल प्रणाली मार्फत” भन्ने शब्द थप्ने । <u>उपदफा (१) मा खण्ड (क) पश्चात् देहाय बमोजिमको खण्ड (ख) थप गर्ने र सो पछिको क्रम संख्या मिलाउने:</u> (ख) जैविक स्रोत प्रयोग भएको आविष्कारमा स्रोत र उत्पत्ति ।
१६.	मा. प्रेम सुवाल	४	उपदफा (१) मा “नेपालीको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनीले मात्र पेटेन्ट दर्ता गराउन सक्नेछ।” थप्नुपर्ने।
१७.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) कुनै चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक अभ्यास, शल्यक्रिया वा मानिसलाई रोग मुक्त गर्ने तरिका वा पशुपन्छी उपचार गर्ने प्रक्रिया समावेश भएको, तर त्यस्तो तरिका वा प्रक्रियाको लागि उत्पादन यन्त्र, उपकरण, औषधी वा वस्तु सम्बन्धी आविष्कारको पेटेन्ट दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन। (छ) पूर्वज्ञात प्रक्रियाबाट कुनै वस्तुको उपयोगको विधि र कृषिजन्य अभ्यास तर त्यस्तो तरिका वा प्रक्रियाको लागि उत्पादन यन्त्र, उपकरण वा वस्तु सम्बन्धी आविष्कारको पेटेन्ट दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन।
१८.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) दफा ४ बमोजिम पेटेन्ट दर्ताको आवेदनको सम्बन्धमा यस्तो आवेदन गरिएको मितिले पैंतिस (३५) दिन भित्र कार्यालयले अनुसूची—८ बमोजिमको ढाँचामा आवेदकको नाम, दर्ता नम्बर, मिति, दर्ता माग गरिएको पेटेन्टको मुख्य अंशको विवरण समेत खुलाइ, सोमा कसैको कुनै दाबी वा विरोध भए सो पेस गर्न बुलेटिन (इलेक्ट्रोनिक बुलेटिनसहित) मार्फत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
१९.	मा. हितराज पाण्डे	६	उपदफा (१) मा “बुलेटिनमा” शब्द भन्दा अघि “कार्यालयको आफ्नो वेबसाइटमा र” वाक्यांश

			थप गर्ने ।
२०.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	७	<u>उपदफा (१) र (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा दावी विरोधको अवधि ३० दिनको सट्टामा कम्तीमा ६० (साठी) दिन राख्नुपर्ने । समान व्यवस्था अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दावी विरोध सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गर्नुपर्ने । (७) उपधारा (६) बमोजिम कुनै पेटेन्ट दर्ताको आवेदन खारेज हुने ठहरमा कारणसहित कार्यालयले सोको जानकारी सम्बन्धित पेटेन्ट दर्ता आवेदकलाई दिई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
२१.	मा. गणेश पराजुली	७	<u>उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम बुलेटिनमा प्रकाशित सूचना उपर कसैको दावी विरोध भएमा आवेदन खारेजीको लागि आवश्यक प्रमाण कागजातसहित कार्यालयमा अनुसूची-२ बमोजिमको दावी विरोध शुल्क दाखिल गरी अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दावी विरोधको लागि बुलेटिनमा प्रकाशन भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि सो म्याद समाप्त भएपछि कार्यालयले दावी विरोधको उजुरी उपर लिखित जवाफ पेस गरेको एक हप्ता भित्र सुनुवाईको मिति तोक्नु पर्नेछ ।
२२.	मा. हितराज पाण्डे	७	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “बुलेटिनमा” शब्द भन्दा अघि दुई ठाँउमा “कार्यालयको आफ्नो वेबसाइटमा र” वाक्यांश थप गर्ने ।
२३.	मा. मनिष झा	७	<u>उपदफा (१) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम बुलेटिनमा प्रकाशित सूचना उपर कसैको दावी विरोध भएमा आवेदन खारेजीको लागि आवश्यक प्रमाण कागजातसहित कार्यालयमा अनुसूची-२

			बमोजिमको दाबी विरोध शुल्क दाखिल गरी अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा दाबी विरोधको लागि बुलेटिनमा प्रकाशन भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिनेछ ।
२४.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	८	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “राय परामर्श लिन” पछि “पाँच सदस्यीय समिति बनाउने र सो समितिको सिफारिस अनिवार्य लिनु पर्नेछ” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने ।
२५.	मा. हितराज पाण्डे	८	<u>उपदफा (३), (५) र (९) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “प्राज्ञिक” शब्द भन्दा अघि “विश्वविद्यालय” थप गर्ने र “विज्ञ वा” भन्दा पछि “व्यक्ति मध्ये कम्तीमा ३ संस्था वा व्यक्तिसँग सिफारिस लिनु पर्नेछ, तीनवटा मध्ये कुनै दुई संस्था हुनु पर्नेछ।” थप गर्ने । (५) मा “पेस भएको” पछि भएको “दुई” को सट्टा “पाँच” बनाउने । (९) मा “गोप्य मानिएको पेटेन्ट” पछि “पेटेन्ट राइटवाला व्यक्तिदेखि बाहेक अरुलाई जानकारी नदिई” थप गर्ने ।
२६.	मा. हितराज पाण्डे	९	<u>उपदफा (१) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “गोप्य मानिएको पेटेन्ट” पछि “पेटेन्ट राइटवाला व्यक्तिदेखि बाहेक अरुलाई जानकारी नदिई” थप गर्ने । (६) कार्यालयले पेटेन्ट दर्ता प्रमाण-पत्र जारी गरेपछि त्यसको छायाँ प्रति (फोटो कपि) सहित पेटेन्ट धनीको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
२७.	मा. गणेश पराजुली	११	<u>उपदफा (१) मा खण्ड (छ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ज) थप गर्नु पर्ने:</u>
२८.	मा. मनिष झा		(ज) कुनै पनि नयाँ सृजना गरेको विषयमा (Techno innovation) भएमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति

			वा निकायलाई त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न, उपयोग गर्न, बिक्रीको प्रस्ताव गर्न, बिक्री गर्न वा आयात गर्नबाट निषेध गर्ने,
२९.	मा. रणेन्द्र बराली	११	<u>उपदफा (१) को खण्ड (छ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ज) थप गर्ने:</u> (ज) “पेटेन्ट हकदारलाई सम्बन्धित परिचालकले लाभांश दिनु पर्ने” भन्ने शब्द थप गर्ने ।
३०.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	१५	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको आविष्कार वा पेटेन्टको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयले सम्बन्धित धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस प्रकारको ग्रहण गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले पेटेन्टधनीलाई पूर्वसूचना प्रदान गर्नुपर्नेछ र सरकारले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी गरेको निर्णय विरुद्ध अपील गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ।
३१.	मा. गणेश पराजुली	१५	<u>उपदफा (४) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५) थप गर्नु पर्ने:</u> (५) गोप्य राखिएको पेटेन्ट प्रयोग गर्दा प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको गणना विधि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुनेछ।
३२.	मा. हितराज पाण्डे	१६	उपदफा (३) मा “जनाई” पछि “आफ्नो” शब्द थप गर्ने ।
३३.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	१७	<u>उपदफा (४) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) मा पेटेन्टको अनिवार्य अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित पेटेन्ट धनीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यस्तो अनिवार्य क्षतिपूर्ति सो पेटेन्टको प्रयोग गरी व्यावसायिक उपयोग गर्ने तेश्रो पक्षबाट भराउनु पर्ने। (५) मा “अनिवार्य अनुमतिको लागि खास अवधि व्यतीत भएको हुनु पर्ने” व्यवस्था हटाउनु पर्ने ।
३४.	मा. गणेश पराजुली	१७	<u>उपदफा (४) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५) थप गर्नु पर्ने:</u>

			(५) अनिवार्य इजाजत दिने निर्णय आवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र गर्नुपर्नेछ।
३५.	मा. हितराज पाण्डे	१७	उपदफा (२) मा “तर वार्ता गर्दा पेटेन्ट धनीले” पछि “मनासिव कारण बिना” थप गर्ने ।
३६.	मा. मनिष झा	१७	<u>उपदफा (४) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (५) थप गरी सो पश्चात्को क्रम संख्या मिलाउने:</u> (४) अनिवार्य इजाजत दिने निर्णय आवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र गर्नुपर्नेछ।
३७.	मा. हितराज पाण्डे	१९	उपदफा (४) मा “कार्यालयले” शब्द पछि “आफ्नो वेबसाइटमा र बुलेटिनमा” थप गर्ने ।
३८.	मा. गणेश पराजुली	२०	<u>उपदफा (३) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (४) थप गर्नु पर्ने:</u> (४) पेटेन्ट अधिकार हस्तान्तरणको अभिलेख अद्यावधिक नगरेमा सो हस्तान्तरण तेस्रो पक्षविरुद्ध लागू हुने छैन।
३९.	मा. हितराज पाण्डे	२०	उपदफा (३) मा “नमूना” पछि “पेटेन्ट धनीको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह सरकार, प्रदेश सरकार र” थप गर्ने।
४०.	मा. मनिष झा	२४	उपदफा (१) मा “कार्यालय” भन्ने शब्द पछि “वा डिजिटल प्रणाली मार्फत आवेदन” भन्ने शब्द थप्ने।
४१.	मा. उर्मिला माझी	२४	<u>उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने:</u> (३) “बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता सम्बन्धी: परम्परागत ज्ञान तथा सामूहिक सम्पत्तिको हक आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायसँग सुरक्षित रहनेछ, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले सो ज्ञान दर्ता गर्दा सो समुदायको लिखित सहमति आवश्यक हुनेछ।”
४२.	मा. हितराज पाण्डे	२६	उपदफा (१) मा “पेस गर्न” पछि “आफ्नो वेबसाइटमा र” थप गर्ने ।
४३.	मा. हितराज पाण्डे	२७	<u>उपदफा (१) र (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “बुलेटिनमा” शब्द भन्दा अघि दुई ठाँउमा “आफ्नो वेबसाइटमा र” थप गर्ने ।

			(७) मा “आवेदकलाई दिई” पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिन” थप गर्ने ।
४४.	मा. हितराज पाण्डे	२८	<u>उपदफा (३), (५) र (९) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “लिन सकिनेछ” को सट्टा “लिनु पर्नेछ” लेख्ने । (५) मा “दुई दिन भित्रको” सट्टा “पाँच दिन भित्र” राख्ने । (९) मा “सम्बन्धित” शब्द पछि “आवेदकलाई निजको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह सरकार र प्रदेश सरकारलाई” वाक्यांश थप गर्ने ।
४५.	मा. हितराज पाण्डे	२९	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “छ महिनाको” सट्टा “तीन महिना” राख्ने । (३) मा “कार्यालयले” शब्द पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिनको” वाक्यांश थप गर्ने ।
४६.	मा. प्रेम सुवाल	३०	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नु पर्ने:</u> “तर, औद्योगिक डिजाइन पेटेन्ट, व्यापार चिन्ह खारेज गरी विदेशको सामान आयातको व्यापार गर्न निरुत्साहित गरिने छ।”
४७.	मा. प्रेम सुवाल	३१	<u>उपदफा (३) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नु पर्ने:</u> “तर, भक्तपुरको जुजु धौ (दही), भादगाउले टोपी, स्थानीय हाकुपरासी (कालो सारी) को पेटेन्ट व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) भक्तपुरका रैथाने उत्पादकले मात्र पाउने छन् । ताइचिन चिउराको पेटेन्ट र व्यापारिक चिह्न काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने उत्पादकले मात्र पाउनेछन्।”
४८.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	३२	दफा ३२ मा “व्यापार चिन्ह दर्ता नहुने अवस्था अन्तर्गत अरु कसैको नाममा दर्ता भएको कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारीको फर्मको नामसँग मिल्ने भएमा” भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। सो कुरा एकिन गर्नका लागि अन्तर सरकारी निकायको समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४९.	मा. हितराज पाण्डे	३२	खण्ड (ग) मा “राष्ट्रिय झण्डा,” पछि “राष्ट्रिय विभूति,” थप गर्ने ।
५०.	मा. मनिष झा	३२	<u>खण्ड (ग) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (घ) थप्ने र सो पछि खण्डको क्रम संख्या मिलाउने:</u> (घ) well-known marks को अतिरिक्त geographical indications सँग भ्रम हुने चिन्ह ।
५१.	मा. हितराज पाण्डे	३३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “पेस गर्न” पछि “आफ्नो वेबसाइटमा र” वाक्यांश थप गर्ने ।
५२.	मा. हितराज पाण्डे	३४	<u>उपदफा (१), (५) र (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “बमोजिम” पछि दुई ठाँउमा “आफ्नो वेबसाइटमा र” वाक्यांश थप गर्ने । (५) मा “लिन सक्नेछ” को सट्टा “लिनु पर्नेछ” लेख्ने । (७) मा “धनीलाई दिई” पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिन” वाक्यांश थप गर्ने ।
५३.	मा. हितराज पाण्डे	३५	<u>उपदफा (३), (४), (५) र (९) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “लिन सकिनेछ” को सट्टा “लिनु पर्नेछ” लेख्ने । (४) मा “विरोधको” लागि पछि “आफ्नो वेबसाइटमा र बुलेटिनमा” वाक्यांश थप गर्ने । (५) मा “दुई दिन” भित्रको सट्टा “पाँच दिन भित्र” लेख्ने । (९) मा “सम्बन्धित आवेदक” लाई पछि “निजको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई” वाक्यांश थप गर्ने ।
५४.	मा. हितराज पाण्डे	३६	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “बमोजिम” शब्द पछि “आफ्नो वेबसाइट र” वाक्यांश थप गर्ने । (३) मा “कार्यालयले” शब्द पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिन मार्फत” थप गर्ने ।
५५.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	३९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “दर्ता खारेज गर्ने अधिकार कार्यालयलाई प्रदान गर्न नहुने । कार्यालय आफैले दावी विरोध पछि दर्ता गरेको हुँदा कार्यालय स्वयम्ले दर्ता खारेज गर्न उपयुक्त नहुने। दर्ता

			खारेजीको व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी १ पटक दावी विरोधको उजुरी दिई दर्ता हुने निर्णय भईसकेको अवस्थामा सोही व्यक्तिले पुनः दर्ता खारेजको लागि उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५६.	मा. हितराज पाण्डे	४०	दफा ४० मा “गोलो घेराभित्र” पछि “नेपाली भाषामा (ने) वा अङ्ग्रेजीमा (N) (यन) अङ्कित गर्नु पर्नेछ ” बनाउने ।
५७.	मा. हितराज पाण्डे	४२	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) मा “उचित देखिएमा” पछि “छानविनको प्रक्रिया पूरा गरी” वाक्यांश थप गर्ने र “गर्न सक्नेछको” सट्टा “गर्नेछ” लेख्ने ।
५८.	मा. हितराज पाण्डे	५९	<u>उपदफा (३) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “बिशेषज्ञ रहेको” पछि “कम्तीमा तीन सदस्य भएको” वाक्यांश थप गर्ने । (५) मा “दुई” को सट्टा “पाँच” राख्ने ।
५९.	मा. हितराज पाण्डे	६०	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “छ” को सट्टा “तीन” राख्ने । (३) मा “कार्यालयले” पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिन मार्फत्” थप गर्ने ।
६०.	मा. हितराज पाण्डे	६९	उपदफा (२) मा “आवश्यक भएमा” शब्दहरू हटाउने र लिन सकिनेछको सट्टा “लिनु पर्नेछ ” लेख्ने ।
६१.	मा. हितराज पाण्डे	७०	उपदफा (३) मा “जानकारीको” लागि पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिन मार्फत्” थप गर्ने ।
६२.	मा. मनिष झा	७१	उपदफा (१) मा “प्राविधिक ज्ञान” पछि “डिजिटल डाटा, एल्गोरिदम” भन्ने शब्द थप्ने ।
६३.	मा. हितराज पाण्डे	७३	<u>उपदफा (१) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “निर्माण” पछि “यो ऐन लागू भएको एक वर्ष भित्रमा” वाक्यांश थप गर्ने । (५) मा “निकाय” शब्द हटाई त्यसको ठाँउमा “स्थानीय तह सरकारको” उल्लेख गर्ने ।

६४.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	७५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) मा “मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना सहित दुई जना” को सट्टामा “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सात वटा प्रदेशबाट एक—एक जना र एक तिहाई महिला सहित आठ जना” राख्ने ।
६५.	मा. हितराज पाण्डे	७५	उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा “कम्तीमा” पछि “दुई जना महिला र एक जना दलित सहित ६ जना - सदस्य” बनाउने।
६६.	मा. रणेन्द्र बराली	७५	उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा “कम्तीमा” पछि एक जना महिला सहित दुई जना भन्ने शब्द हटाई “एक जना दलित र एक जना महिला सहित तीन जना” भन्ने शब्द थप्नु पर्ने ।
६७.	मा. चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा	७५	<u>खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ड) औद्योगिक सम्पति विज्ञ मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २ जना दलित, २ जना आदीवासी जनजाति सहित ५ जना । <u>खण्ड (ठ) पछि देहाय बमोजिम खण्ड (ण) थप गर्नु पर्ने:</u> (ण) औद्योगिक सम्पति प्रवर्द्धन परिषद्मा कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनेछन्।
६८.	मा. प्रेम सुवाल	७६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिमको नयाँ खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) थप गरी त्यसपछि साविकको खण्डक्रम मिलाउनु पर्ने:</u> (क) स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पालिकाभिन्त्रका नागरिकलाई उत्पादनको पेटेन्ट, भौगोलिक सङ्केत र व्यापार चिह्न दर्ता गराउने । (ख) राज्यको स्वामित्वमा ठूलठूला उद्योग—व्यापार सञ्चालन गरी देशको छिटो विकास गर्ने । (ग) नेपालमा उपलब्ध कच्चा सामान र सिपमा आधारित उद्योग—व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्ने र गराउने तथा आयातलाई निरुत्साहित गर्ने ।

			(घ) आगामी तीन वर्षभित्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने । (ङ) अब उप्रान्त सार्वजनिक ऋण लिन नपर्ने गरी नेपालीसँग रहेको स्रोत परिचालन गर्ने ।
६९.	मा. हितराज पाण्डे	७८	उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा “प्रकाशन गर्ने” पछि “र सङ्घीय संसद्का सम्बन्धित समितिमा मन्त्रालय मार्फत् पेस गर्ने” थप गर्ने।
७०.	मा. हितराज पाण्डे	८०	<u>उपदफा (३) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (४) थप गर्नु पर्ने:</u> (४) “यो ऐन लागू भए पछि प्रत्येक पाँच वर्षमा दफा ८० अनुसारको जरिवानाको बिश्लेषण गरी दफा ७५ अनुसारको परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपषिद्ले आवश्यक संशोधनको लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।”
७१.	मा. हितराज पाण्डे	८७	उपदफा (२) मा “छ महिना भित्र” पछि “सम्बन्धित” शब्द थप गर्ने ।
७२.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	९०	दफा ९० मा दावी विरोधको लागि ६० दिन र अन्य कसुरको हकमा हदम्याद कम्तीमा कसुर भएको थाहा पाएको मितिले १ वर्ष हुनुपर्ने ।
७३.	मा. हितराज पाण्डे	९३	उपदफा (२) मा “विरोधको लागि” पछि “आफ्नो वेबसाइट र” थप गर्ने ।
७४.	मा. हितराज पाण्डे	९४	उपदफा (४) मा “सूचना” पछि “आफ्नो वेबसाइट र बुलेटिनमा” थप गर्ने ।
७५.	मा. दुर्गा राई	९८	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ज) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (झ) थप गर्नु पर्ने:-</u> (झ) “आदिवासी जनजातिहरूद्वारा आविष्कार, सम्बर्धन, प्रयोग र परिचालन गर्दै आएका सक्ली ढाका, लोकल रक्सी, चिण्डो, धजुरी, पेन्चुरी, बुद्धि गाँठो (बुन्छत), र सांस्कृतिक बाजागाजाहरू समेतमा उक्त समुदायकै अग्रधिकार (पेटेन्ट राइट) चिरकाल सम्म रहने”।
७६.	मा. नारायणी शर्मा		
७७.	मा. हितराज पाण्डे	९८	उपदफा (७) मा “अभिलेख” पछि “आफ्नो वेबसाइट र” थप गर्ने ।
७८.	मा. रणेन्द्र बराली	९८	<u>उपदफा १ को खण्ड (ज) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (झ) थप गर्नु पर्ने:-</u> (झ) दलित समुदायद्वारा आविष्कार, सम्बर्धन र परिचालन गर्दै आएका सुनका गहना तथा धातुजन्य औजार र भाँडा वर्तनहरू अनि छाला प्रशोधन र छालाका उपभोग्य वस्तुहरू र

			बाजा गाजा समेतका सास्कृतिक उपकरणहरू सम्बन्धित समुदायकै अग्राधिकार (पेटेन्ट राइट) हुनु पर्ने” शब्द थप्नु पर्ने ।
७९.	मा. दुर्गा राई	९९	<u>दफा ९९ मा देहाय बमोजिकको उपदफा (७) थप गर्नु पर्ने:</u>
८०.	मा. नारायणी शर्मा		(७) “भौगोलिक संकेत चिन्हको हक हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलमा भएका परम्परागत सिप र रैथाने उत्पादनको हक हस्तान्तरण त्यही भूगोलका स्थानीय जनताका संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।”
८१.	मा. हितराज पाण्डे	१०२	उपदफा (४) मा “विवरण” पछि “आफ्नो वेबसाइट र” थप गर्ने ।
८२.	मा. हितराज पाण्डे	१०३	<u>उपदफा (२) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) “विवरण” पछि “आफ्नो वेबसाइट बुलेटिन र” थप गर्ने । (६) “गराउन सक्नेछ” को सट्टा “गराउनु पर्नेछ” बनाउने ।
८३.	मा. हितराज पाण्डे	१०५	उपदफा (२) मा “निर्देशन” पछि “आफ्नो वेबसाइट र” थप गर्ने ।
८४.	मा. मैना कार्की	१०७	दफा १०७ मा “महिला युवाहरू र अद्यमशिलता समूह विपन्न तथा पिछडिएका वर्गबाट दर्ता गरिने औद्योगिक सम्पत्तिहरूको लागि दस्तुर छुट र अनुदान वा अन्य आवश्यक सहूलियतको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्न सकिने छ ।” थप गर्ने ।
८५.	मा. हितराज पाण्डे	११०	खण्ड (क) र (ग) दुवै खण्डमा “आफ्नो वेबसाइट र” थप गर्ने ।
८६.	मा. हितराज पाण्डे	११४	“निर्णय गर्न” पछि “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।” वाक्यांश थप गर्ने ।
८७.	मा. हितराज पाण्डे	११८	“तयारी गरी” पछि “मन्त्रालय मार्फत् संसदका सम्बन्धित समितिमा” वाक्यांश थप गर्ने ।
८८.	मा. हितराज पाण्डे	११९	“सरकारले” पछि “प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार” थप गर्ने ।
८९.	मा. हितराज पाण्डे	१२१	<u>दफा १२१ मा देहाय बमोजिम थप गर्ने र त्यस पछिको दफाक्रम मिलाउने:</u> १२१. अनुसूची—२ को शुल्कमा परिवर्तन: पाँच बर्षमा यस ऐन बमोजिम लिइने अनुसूची-२ को

			शुल्क बारे आवश्यक विश्लेषण गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ “शुल्क कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।”
१०.	मा. शेर बहादुर कुँवर र मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	अनुसूची	अनुसूची-१ को १० मा फर्म, कम्पनी, निकाय, प्रतिष्ठान वा संस्था भएमा सोको दर्ता र नविकरण अध्यावधिक रहेको प्रमाणपत्र, कर दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। तर, नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी कम्पनीको हकमा, सम्बन्धित मुलुकको दर्ता प्रमाणपत्र, कर दर्ता तथा कर चुक्ता सम्बन्धी आधिकारिक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि (नोटरी र वैधानिक प्रमाणीकरणसहित) पेस गर्न सकिनेछ। साथै, यस्तो कम्पनीले नेपालस्थित कानुनी प्रतिनिधि वा अभिकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। अनुसूची-२ मा लघु उद्योग, स्टार्टअप उद्योग र साना उद्योगलाई आवेदन दर्ता शुल्क बापत लाग्ने दरतर्फमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। साथै, विश्वविद्यालयहरू वा काम आय गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा समेत, अनुसन्धान, आविष्कार वा प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्यमा संलग्न भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेमा, सोही दरको छुट प्रदान गर्न सकिनेछ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा रहेका संशोधन सम्बन्धी सर्तहरूको अधीनमा रही ऐ.ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम क्र.सं. १ देखि १० सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख